

1. 업무개요

공단은 근로기준법 제60조(연차 유급휴가) 제7항에서 근로자가 1년간 행사하지 아니한 연차 유급휴가는 소멸된다고 규정되어 있음에도 불구하고, 직원이 사용하지 않아 소멸되는 연차 유급휴가를 다음년도부터 10년까지 이월·저축하여 사용할 수 있는 저축연가 제도를 운영하고 있다.

2. 판단기준

공단 「인사규정세칙」 제51조(연차휴가) 제8항에서 “직원이 사용하지 아니하고 남은 연차휴가(근로기간 1년 미만인 직원에게 1개월 개근 시 주어지는 연차휴가는 제외)를 해당년도 연가일수의 최대 2할의 범위에서 다음년도부터 10년까지 이월·저축하여 사용하도록 허가할 수 있다.”고 정하고 있고, 같은조 제9항에서 “제8항의 규정에 따른 휴가(이하 “저축연가”)는 제8항의 기간동안 사용하지 않으면 소멸된다.”고 정하며 “이 경우 이사장은 소멸된 이월·저축한 연가에 대해서는 보상할 의무가 없다.”라고 명시하고 있다.

그리고 「인사규정세칙」 제52조(연차 유급휴가의 사용 촉진)에서 “저축연가의 사용을 촉진하기 위하여 근로기준법 제61조(연차 유급휴가의 사용 촉진)에 따른 사용 촉진 조치를 하였음에도 불구하고 직원이 사용하지 아니하여 소멸된 저축연가에 보상할 의무가 없다.”고 명시하고 있고, 「복무관리지침(2020. 1.)」에서도 “저축연가를 사용 촉진 대상으로 정하여 직원이 미사용하여 소멸된 저축연가 일수에 대해서는 연가보상비를 미지급한다.”고 정하고 있다.

또한 복무관리 담당부서인 ○○○○본부 □□□□처 □□□□□□부는 상기 규정 등을 근거로 저축연가는 임금으로 보상할 의무가 없고, 그에 따라 저축연가에 대한 보상비를 예산에 편성하고 있지 않다고 확인하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 특정감사 기간 중 공단의 저축연가 제도 전반을 검토한 결과, 공단의 저축연가 보상과 관련하여 아래와 같은 문제점이 파악되었다.

가. 저축연가의 보상 범위 불명확

공단은 「인사규정세칙」 및 「복무관리지침」에서 공통적으로 “소멸된 저축연가에 보상할 의무가 없다.”, “소멸된 저축연가에 연가보상비를 미지급한다.” 등으로 명시하고 있는데, 이는 공단이 보상하지 않는 저축연가의 범위를 소멸된 저축연가로 한정하고 있는 것으로 해석될 소지가 있다.

그에 따라 직원들이 “소멸되지 않는 저축연가에 대하여는 공단이 보상할 의무가 있는 것”으로 이해하여 저축연가의 사용 대신 임금으로의 보상을 선택할 우려가 있을 것으로 보인다.

이와 같은 경우, 연내 사용하지 아니하여 소멸되는 연차휴가를 저축연가로 전환하여 직원의 장기휴식을 활성화하는 등의 저축연가 제도의 도입 취지에도 맞지 아니하고, 향후 직원들이 소멸되지 않은 저축연가를 임금으로 보상 요구하거나 법적 다툼을 제기하는 등의 문제가 발생할 위험이 있다고 판단된다.

참고로 국가공무원의 경우, 「국가공무원 복무규정」 제16조의3(연가의 저축)에서 “저축연가와 제2항에 따라 소멸된 저축연가에 대해서는 인사혁신처장이 정하는 사유를 제외하고는 제16조제5항에 따른 연가보상비를 지급하지 않는다.”라고 정하여 소멸되지 않은 저축연가 역시 연가보상비의 지급대상이 아니라는 점을 분명히 하고 있다.

나. 연차 유급휴가의 사용 촉진 대상 여부 불명확

공단은 저축연가와 관련한 조항을 「인사규정세칙」 제51조(연차휴가)에 두어 저축연가를 연차휴가의 한 유형으로 정하고 있고, 제52조(연차 유급휴가의 사용 촉진)에서 저축연가를 근로기준법 제61조(연차 유급휴가의 사용 촉진)에 따른 연차 유급휴가의 사용 촉진의 대상으로 보아 사용 촉진을 하였음에도 불구하고 직원이 사용하지 않아 소멸된 저축연가는 보상하지 않는다고 하고 있다.

그러나 공단이 운영하고 있는 저축연가는 근로기준법에 규정되지 않는 휴가 제도이고, 근로기준법 제61조(연차 유급휴가의 사용 촉진)에서 정하고 있는 사용 촉진의 대상이 되는 연차 유급휴가는 [표13]과 같으며, 여기에 공단의 저축연가는 포함되어 있지 않다.

[표13] 근로기준법 제61조, 사용 촉진 대상이 되는 연차 유급휴가

조항	사용 촉진 대상	
제61조 제1항	(제60조 제1항)	1년간 80%이상 출근한 근로자에게 주어지는 15일의 유급휴가
	(제60조 제2항中)	1년간 80% 미만 출근한 근로자에게 1개월 개근시 주어지는 1일의 유급휴가
	(제60조 제4항)	3년 이상 계속하여 근로한 근로자에게는 제1항에 따른 휴가에 최초 1년을 초과하는 계속 근로 연수 매 2년에 대하여 1일을 가산하여 주어지는 유급휴가
제61조 제2항	(제60조 제2항中)	계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 근로자에게 1개월 개근시 주어지는 1일의 유급휴가

따라서 공단이 자체 규정에서 저축연가를 사용 촉진의 대상으로 정하고 근로기준법 제61조(연차 유급휴가의 사용 촉진)의 사용 촉진 조치를 한 경우 직원이 사용하지 않아 소멸된 저축연가에 보상할 의무가 없다고 하여도, 이것이 공단의 보상 책임이 없다는 법적 효력이 있는 것인지에 대하여 면밀한 검토가 필요할 것으로 보인다.

4. 관련자(부서) 의견

의견없음

5. 조치할 사항

●●●●본부장(□□□□처장)은 저축연가 보상 규정이 명확하게 해석·적용될 수 있도록 관련 규정을 보완하시기 바랍니다. 【통 보】